DEBEVEC & JAN
ODVETNIŠKA DRUŽBA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

datum: 20. 11. 2025
opr. št.: 35020-40/2024

V postopku sprejemanja OPN:

POBUDNIK: **Skupnosti etažnih lastnikov stavb Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4, Ljubljana,**
ki ju obe zastopa upravnik Dom efekt, d. o. o., Ljubljana,
po pooblastilu Debevec & Jan, o. p., d. o. o., Ljubljana,

PRIPOMBE POBUDNIKOV

na dopolnjeni osnutek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL - ID
po javnem naznanilu MOL 35020-40/2024-215 z dne 25. 9. 2025

1 x, 2 pooblastili v prilogi

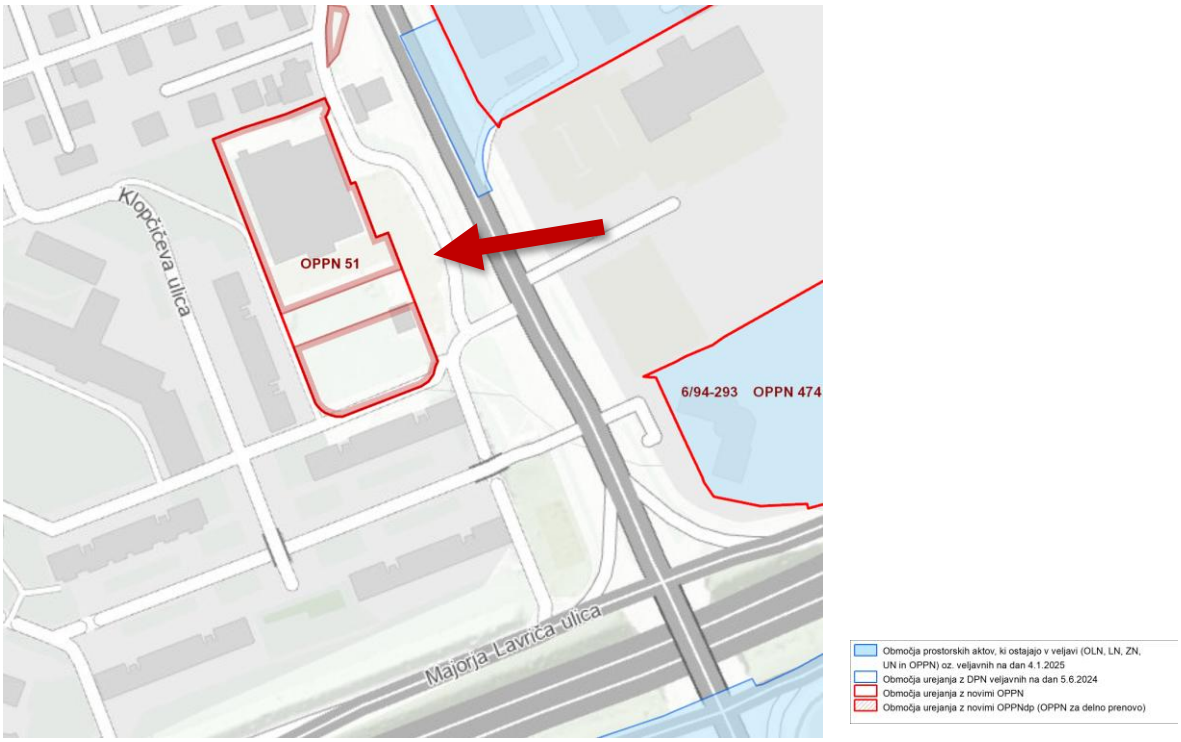
I. Uvodno

Pobudniki so etažni lastniki dveh večstanovanjskih stavb, Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4, obe v Ljubljani. Pobudnike zastopa uvodoma imenovani upravnik (zadnja alineja četrtega odst. 118. člena SPZ), ki je pooblastilo za zastopanje podelil uvodoma imenovani odvetniški družbi (13. tč. prvega odst. 25.a člena SZ-1). Položaj upravnika je občini kot upravljavcu registra upravnikov znan (zadnja alineja prvega odst. 154. člena SZ-1), pooblastilo odvetniški družbi pa se prilaga.

Pobudniki po javnem naznanilu MOL 35020-40/2024-215 z dne 25. 9. 2025 in na podlagi četrtega odst. 11. člena ter petega odst. 122. člena ZUreP-3 podajajo pripombe na dne 21. 10. 2025 javno razgrnjen dopolnjeni osnutek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL – ID (v nadaljevanju: 5sdOPN), s katerimi naj bi se spremenila vsebina Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID).

Pobudniki podajajo pripombe na del nameravanih sprememb glede prostorskega načrtovanja na območju OPPN 51: Dravlje poslovno-stanovanjski objekt oz. enot urejanja prostora (EUP) DR-214 in DR-453, tj. glede dela nameravanih sprememb novelirane Priloge 2 in novelirane karte grafičnega dela 3.1 v zvezi z 71. členom 5sdOPN.

Prikaz št. 1: območje urejanja, na katerega se nanašajo pripombe



Vir podloge: portal spletne javne razgrnitve 5sdOPN, https://opn.ljubljana.si/OPN-PRIPOMBE-ID/web/profile.aspx?id=Pripombe@Ljubljana.

II. Pravni interes

Obravnavano območje je umeščeno na obodu večstanovanjske soseske Dravlje SŠ 7 v Ljubljani. Neposredno nanj mejita večstanovanjski stavbi Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4, Ljubljana, torej stavbi pobudnikov. Sleherni prostorski posegi v navedenem območju imajo tako lahko neposredne vplive na stavbi pobudnikov, vsled česar je že s tega vidika podan pravni interes pobudnikov za pričujoče pripombe.

Poleg tega pretežni (južni) del obravnavanega območja v naravi predstavlja obstoječo zeleno površino, ki predstavlja eno od glavnih zelenih površin soseske. Gre za primarno in praktično edino razpoložljivo relevantno zeleno površino za stavbi Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 z izrazitimi ekološkimi, zaščitnimi, estetskimi in socialnimi funkcijami predvsem za navedeni stavbi (ugodni vplivi prezračevanja, osončenja, varovanja pred izpuhi, blaženje hrupa, izboljšanje kvalitete zraka, zagotavljanja vedute, zagotavljanje prostora za socialne stike ipd.). Sleherni prostorski posegi v navedenem območju imajo tako lahko neposredne vplive na stavbi pobudnikov tudi s tega vidika. Tudi zato je podan pravni interes pobudnikov za pričujoče pripombe.

Prikaz št. 2: stanje v naravi v obravnavanem območju

Vir: prostorski portal Urbinfo,
https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana.

Končno večji del zemljišča v obravnavanem območju, tj. nepremičnina parc. št. 951/100 k.o. 1738 Dravlje, predstavlja sestavni del pripadajočih zemljišč navedene soseske, torej tudi obeh stavb pobudnikov, ki sta v lasti njihovih vsakokratnih etažnih lastnikov. Navedeno so podatki sodnega spisa tekočega nepravdnega postopka Okrajnega sodišča v Ljubljani III N 383/2014, ugotovljeno

pa je bilo tudi z delno sodno poravnavo III N 383/2014 z dne 29. 9. 2015. Ker je občina udeleženka navedenega sodnega postopka in stranka navedene sodne poravnave, so ji ti podatki znani. Pravni interes za pričujoče pripombe je na strani pobudnikov torej podan tudi zato, ker se v obravnavanem območju nahaja tudi zemljišče, ki je v njihovi lasti.

III. Utemeljitev

Za pobudnike so sporne nekatere urbanistične rešitve 5sdOPN v obravnavanem območju in sicer sledeče: • sprememba meje med EUP DR-214 in EUP DR-453, ki naj bi se premaknila proti jugu (prvo območje naj bi se povečalo, drugo zmanjšalo), in • urbanistične rešitve glede nameravane umestitve novega višinskega poudarka v območje EUP DR-214 (umestitev v južni del območja EUP DR-214, višina do 60 m).

Nameravana sprememba meje med EUP DR-214 in EUP DR-453 naj bi po trenutno razgrnjeni vsebini 5sdOPN po novem potekala tako, da bi vsaj 1/3 obstoječe zelenice med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 sodilo v EUP DR-214. Ta se po novem namenja namenski rabi CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, zgolj preostalih 2/3 obstoječe zelenice pa bi ostalo znotraj EUP DR-453 z namensko rabo ZPp – parki. Sprejetje in realizacija navedene spremembe bi tako v dejanski resničnosti povzročila zmanjšanje obstoječe zelene površine iz cca. 3.600 m^2 na 2.400 m^2 (oz. za cca 1.200 m^2). Pobudniki se s tem ne morejo strinjati.

Prostorsko načrtovanje v slehernem OPN ali njegovih spremembah mora v sleherni slovenski občini temeljiti na in biti v skladu z Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23) (v nadaljevanju: ReSPR50) (četrti odst. 52. člena, tretji odst. 70. člena in drugi odst. 117. člena ZUreP-3). V skladu s tem strateškim planskim aktom državne ravni je treba v okviru prostorskega načrtovanja ohranjati zelene površine in raščena tla kot pomembne blažilce vplivov podnebnih sprememb, zlasti za zmanjševanje učinkov toplotnih otokov, uravnavanje odtoka padavinske vode, blaženje vplivov hrupa in za preskrbo s svežim zrakom, povečevati delež in dostopnost zelenih površin v kompaktnih mestih ter zagotavljati in spodbujati zelene ter parkovne površine v okviru stanovanjskih sosesk (tretji odst. tč. 3.3., četrti, šesti in sedmi odst. tč. 5.1.1., drugi ter tretji odst. tč. 5.1.2. in četrti odst. tč. 5.4. reSPRS50)

Enako mora prostorsko načrtovanje v OPN MOL ID ali njegovih spremembah med drugim temeljiti na in biti v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18) (v nadaljevanju: OPN MOL SD) (prvi odst. 37. člena, četrti odst. 52. člena in prvi odst. 121. člena ZUreP-3, vse v zvezi s prvim odst. 294. člena ZUreP-3 in drugim odst. 267. člena ZUreP-2). Tudi v skladu s tem strateškim planskim aktom lokalne ravni je treba v okviru prostorskega načrtovanja v Ljubljani ohranjati obstoječe zelene površine, spodbujati oblikovanje novih, še posebej v četrtnih središčih (kakršno je načrtovano prav na tu obravnavanem območju), vključno z zelenicami in parki; kakršnokoli načrtovano zgoščevanje pozidav v kompaktnem mestu nikakor ne sme iti na škodo obstoječih zelenih površin, ki so izrecno

opredeljene kot pomemben element kakovosti bivalnega okolja, še posebej poudarjeno v velikih stanovanjskih soseskah (zadnja alineja prvega odst. razdelka A. tč. 2.1., 4. in 5. tč. razdelka A. tč. 2.2., deseti odst. razdelka B. tč. 3.1.5., peta alineja prvega odst. razdelka C. tč. 3.3., tretja alineja prvega odst. tč. 4.1.2., drugi odst. razdelka B. tč. 6.2.1. OPN MOL SD).

Tudi po splošnih pravilih je treba v okviru prostorskega načrtovanja območja zelenih površin načrtovati tako, da se zagotavljata enakovredna preskrbljenost in dostopnost za vse prebivalce območja, to pa s posebnim poudarkom v stanovanjskih soseskah (deseti odst. 31. člena in drugi, tretji ter šesti odst. 32. člena Uredbe o prostorskem redu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) (v nadaljevanju: Uredba) v zvezi z drugo alinejo tretjega odst. 340. člena ZUreP-3). V skladu z uradnimi priporočili dobre urbanistične prakse naj bi se v stanovanjskih soseskah zagotavljalo najmanj 15–25 m^2 odprtih bivalnih površin za posamezno stanovanje (tč. 3.b. uradnega priročnika Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Zeleni sistem v mestih in naseljih, Usmerjanje razvoja zelenih površin, januar 2020).

Ob vsem tem bi lahko naštevali še številne programske akte, ki ohranjanje obstoječih zelenih površin v mestih in naseljih opredeljujejo kot splošen cilj v javnem interesu, kar je brez dvoma nesporno tudi javni interes občine.

Upoštevajoč vse navedeno se kakršnokoli poseganje v obstoječo zeleno površino med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 izkaže na nedopustno. V resnici bi morala občina v okviru prostorskega načrtovanja z ustrezno namensko rabo (ZPp – parki) zagotoviti in zavarovati nadaljnji obstoj te površine kot take v celoti, na njenem celotnem območju, še bolje in v duhu povzetih planskih vsebin pa bi bilo, če bi načrtovala njeno dodatno razširitev. Konkretno načrtovati njeno zmanjšanje je v vsakem primeru nedopustno.

Kot že izpostavljeno, v primeru sprejetja in realizacije nameravane spremembe meje med EUP DR-214 in EUP DR-453 (in s tem določitve namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti severnemu delu obravnavane zelene površine med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 ter naknadne pozidave tega območja) bi se obstoječa zelena površina med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 zmanjšala iz cca. 3.600 m^2 na cca. 2.400 m^2 (oz. za cca 1.200 m^2), torej za 1/3. To bi bilo evidentno v nasprotju s povzeto vsebino strateških planskih aktov državne in lokalne ravni, posledično pa nezakonito, v nasprotju s povzetimi zakonskimi določbami, ki predpisujejo obvezno skladnost OPN z navedenimi akti.

Poleg tega bi bila sprejetje in realizacija navedenega načrtovanja v nasprotju z uradnimi priporočili dobre urbanistične prakse, saj bi se že tako obstoječa nezadostna preskrbljenost z zelenimi površinami za stavbi Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 še dodatno stopnjevala. Obstoječa zelena površina že po dosedanjem obsegu ne dosega pričakovanih urbanističnih standardov; za skupaj 288 stanovanj v navedenih stavbah bi bilo treba po teh standardih zagotoviti 15-25 m^2/stanovanje zelenih površin oz. minimalno več kot cca. 4.300 m^2 zelenih površin, najbolje pa več od 7.000 m^2, obravnavana površina pa v trenutnem obsegu zagotavlja zgolj cca 12 m^2/stanovanje oz. 3.600 m^2

zelenih površin. Še toliko bolj očiten razkorak bi nastal v primeru realizacije pozidave njenega severnega območja, kot predvideno s sporno vsebino 5sdOPN; v takem primeru bi preskrbljenost navedenih stavb z zelenimi površinami padla na nesprejemljivih cca 8 m^2/stanovanje zelenih površin, če ne bi upoštevali potreb na novo načrtovanih objektov (namembnosti CU – osrednja območja centralnih dejavnosti) v EUP DR-214; če bi upoštevali slednje, bi bili rezultati še bolj porazni in povsem nesprejemljivi. Skratka, nameravana pozidava severnega območja obravnavane zelene površine je urbanistično nesprejemljiva.

Glede na navedeno pobudniki menijo, da je treba obstoječo zeleno površino med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 ohranjati in varovati, ne pa načrtovati njenega zmanjševanja. Še najbolje in v skladu z javnim interesom ter povzetimi predpisi bi bilo predvideti njeno bodočo širitev, še posebej v primeru načrtovane pozidave v območju EUP DR-214. Zato pobudniki predlagajo, naj se meja med območjema DR-214 in EUP DR-453 ne spremeni, kot je predvideno v dosedanjem javno objavljenem gradivu 5sdOPN, temveč naj se ta meja vsaj ohrani tam, kjer je potekala po dosedanjem OPN MOL ID, če ne že spremeni v prid povečanja EUP DR-453 na račun zmanjšanja EUP DR-214.

Druga za pobudnike sporna nameravana sprememba, tj. načrtovana umestitev novega višinskega poudarka v južni del območja EUP DR-214 z višino do 60 m, je po prepričanju pobudnikov za prostor nasploh, pa tudi za same pobudnike, izrazito škodljiva. Ne le zato, ker se z njo predvideva umestitev objekta ogromnih stanovanjskih zmogljivosti (do 70 % stanovanjske rabe v okviru CU – osrednja območja centralnih dejavnosti) v območje, kjer že itak ni dovolj zelenih površin oz. glede tega velja očitna stiska (kot pojasnjeno predhodno), temveč tudi zaradi neposrednih negativnih vplivov na bivanjske razmere v navedenih večstanovanjskih stavbah. Tako velik objekt (višine do 60 m) bi brez dvoma imel izrazito negativne vplive tako z vidika osončenja stavb Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4, kot z vidika vpliva na prometno obremenitev okolja, posledično temu pa na kakovost bivanja v navedenih dveh stavbah (kjer govorimo o skupaj cca 1.000 živečih prebivalcev vseh generacij), četudi pustimo na strani širše negativne vplive na sosesko kot celoto.

Skratka, pred odločitvijo o tem, da se v konkretni prostor morebiti umesti tako odločilna dominanta, kot se po javno objavljenem gradivu 5sdOPN načrtuje za južni del EUP DR-214, bi morala občina vsekakor skrbno in strokovno preučiti ne zgolj vplivnosti takega načrtovanega prostorskega posega v obstoječi večstanovanjski soseski na preskrbljenost območja z zelenimi površinami, temveč tudi z vidika vplivnosti na osončenje obstoječih stavb in prometne vidike. Nič od tega v gradivu spisa 5sdOPN ni preučeno, preizkušeno in obrazloženo, vsaj v okviru javno razgrnjenega gradiva spisa ne.

Pod predpostavko, da bi se z ustreznimi strokovnimi podlagami teoretično vendarle prepričljivo izkazalo, da je umestitev tako velikega novega objekta v okolje obstoječe večstanovanjske soseske vendarle sprejemljiva, pa bi bilo le-to potrebno načrtovati po načelu najmanjše škode za obstoječe objekte. Tako bi bila zaradi zagotavljanja osončenja obstoječih stavb Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4 kot obstoječih večstanovanjskih stavb velikih zmogljivosti vsekakor bolj primerna

mikro lokacija načrtovanega višinskega poudarka severni del območja EUP DR-214, ne pa južni, pri čemer bi bilo treba njegovo višino omejiti na višino navedenih dveh obstoječih stavb.

Glede na navedeno pobudniki menijo, da je v danih razmerah, ob odsotnosti slehernih strokovnih podlag in preučitev vplivov na obstoječe ustvarjene strukture v konkretnem prostoru, načrtovano umeščanje višinskega poudarka v območje EUP DR-214 najmanj preuranjeno. Zato primarno predlagajo, naj se nameravane usmeritve za OPPN 51: Dravlje poslovno-stanovanjski objekt, za EUP DR-214, da je mogoče v to območje umestiti višinski poudarek do višine 60 m, vsaj v okviru 5sdOPN še ne sprejmejo.

Pobudniki podredno predlagajo, naj se spremenijo nameravani urbanistični pogoji za umestitev višinskega poudarka v območje EUP DR-214, in sicer, naj se ta predvidi v severnem delu območja EUP DR-214, njegova višina pa omeji z višino obstoječih najvišjih stavb v soseski, kar vse naj se zagotovi z ustrezno spremembo usmeritev za OPPN 51: Dravlje poslovno-stanovanjski objekt.

V skladu z 10. in 63. členom ZUreP-3 je eno od temeljnih načel prostorskega načrtovanja tudi načelo strokovnosti; nameravana vsebina prostorskih aktov oz. njihove bistvene spremembe morajo biti vselej podprte z ustreznimi strokovnimi podlagami, temeljiti morajo torej na strokovnih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in zmogljivostih prostora, ki se konkretizirajo v strokovnih podlagah za pripravo vsebine prostorskega akta. V skladu z ustaljeno ustavnosodno prakso je kršitev zakonsko predpisanega načela strokovnosti prostorskega načrtovanja razlog za protiustavnost sporne vsebine prostorskega akta.[1]

S tega vidika v tu obravnavanem primeru nobena od nameravanih spornih sprememb po 5sdOPN (sprememba namenske rabe severnega dela obstoječe zelene površine med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4, njeno zmanjšanje za 1/3, umestitev novega višinskega poudarka ogromnih zmogljivosti, to pa v južni del območja DR-214) v javno objavljenem gradivu 5sdOPN ni strokovno preizkušena, kaj šele podprta in utemeljena. Pobudniki tudi zato nasprotujejo nameravanim spremembam.

Končno je treba upoštevati še, da je občina pri prostorskem načrtovanju in določanju možnosti izrabe zemljišč v zasebni lasti omejena z ustavnopravnim in konvencijskim varstvom zasebne lastnine, kot povsem jasno izhaja iz ustaljenih stališč Ustavnega sodišča in ESČP. Ob upoštevanju konkretnih okoliščin primera mora že v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta ali njegovih sprememb presoditi tudi, ali je zagotovila pravično ravnovesje med interesi skupnosti in interesom posameznika, varovanega z ustavnim in konvencijskim varstvom zasebne lastnine. Sleherne omejitve zasebne lastnine morajo temeljiti v prvi vrsti na javnem interesu. Biti morajo zakonite, torej vzpostavljene z zakonom, na podlagi zakona in v skladu z zakonom. Po vsebini mora biti omejitev primerno sredstvo za dosego javnega interesa in biti mora sorazmerna. To slednje zlasti predpostavlja, da za doseganje cilja v javnem interesu ni drugih milejših in razumnih načinov

[1] Npr. odločbe USRS U-I-144/17, U-I-77/17, U-I-151/15, U-I-185/07.

za doseganje cilja v javnem interesu, po eni strani, po drugi pa, da prizadeta oseba ne nosi individualnega in pretiranega bremena uresničevanja javnega interesa.[2] Tudi v skladu z zakonskim načelom usklajevanja interesov mora občina pri prostorskem načrtovanju vsekakor upoštevati zasebni interes lastnikov zemljišč območja urejanja, če to ni na škodo javnega interesa (9. člen ZUreP-3).

S tega vidika so vse v tu obravnavanem nameravane sporne spremembe po 5sdOPN (sprememba namenske rabe severnega dela obstoječe zelene površine med stavbama Klopčičeva 2-4 in Kunaverjeva 2-4, njeno zmanjšanje za 1/3, umestitev novega višinskega poudarka ogromnih zmogljivosti, to pa v južni del območja DR-214) nedopustne tudi zato, ker se vsaj deloma nanašajo na zemljišča, ki so glede na podatke prej že omenjenega sodnega spisa tekočega postopka Okrajnega sodišča v Ljubljani III N 383/2014 in glede na za občino zavezujočo delno sodno poravnavo III N 383/2014 z dne 29. 9. 2015 v lasti pobudnikov. Nameravane spremembe so namreč v izrecnem nasprotju z voljo in interesi pobudnikov, hkrati pa brez izkazane podlage v javnem interesu, v nasprotju z zakonsko ureditvijo prostorskega načrtovanja in brez preizkušene ter utemeljene sorazmernosti. Pobudniki tudi zato nasprotujejo nameravanim spremembam.

Pobudniki:

Priloge:

- 2 x pooblastilo

[2] Npr. odločbe USRS U-I-151/15, U-I-139/15-16, U-I-144/17, ESČP v zadevi Matczynski proti Poljski, št. 32794/07.